AUSTRALIAN FAMILY LAW · SYSTEM BASICS & SETTLEMENT STRATEGY

호주 가족법 이혼 · 재산분할 · 자녀양육 쉽게 이해하는 기본제도 & 합의 가이드

마음고생과 불필요한 변호사비 지출을 줄여주는 호주 무과실 이혼(s 48)·2025년 6월 개정법 핵심 내용과 합의명령(Consent Orders) 확정 및 연락 피하는 배우자를 협상 자리로 이끄는 현실적인 방법을 담았어요.

No-Fault	12m / 24m	$4,950	협상 개시
s 48 무과실 이혼 & 2025 개정	이혼·사실혼 재산분할 기한	합의명령 고정비 패키지	연락 피하는 배우자 협상 이끌기

법무법인 박앤코 (Park & Co Lawyers) · 가족법 상담 설문: form.jotform.com/262472844554060
대표변호사 박창민 (Chang Min Park) · 공식 상담 링크: https://parklawyers.com.au/links/?lang=ko

호주 가족법 기본제도 & 현명한 합의 가이드 (일반 법률·절차 안내 자료)
호주 가족법(Family Law Act 1975)은 **무과실주의(s 48)**를 따르고 있어서 누가 잘못했는지 가리는 다툼이나 위자료 청구에는 시간과 비용을 써도 남는 실익이 없어요. 대신 **① 두 사람이 큰 틀에서 합의한 내용을 법원 명령으로 안전하게 확정**하거나 **② 연락을 피하는 배우자를 변호사 공식 서한으로 협상 자리에 나오게 하는 과정**에서 법무법인 박앤코가 든든한 도움을 드려요. (공식 상담 링크: https://parklawyers.com.au/links/?lang=ko)

01 마음고생과 비용을 덜어주는 호주 가족법 3가지 핵심 제도 (2025.6.10 개정 반영)

1. NO-FAULT DIVORCE (S 48)

이혼 제도 (12개월+1일 별거)

• 외도나 성격 차이 등 **누구 잘못인지 묻지 않고 위자료 개념도 없어요**.
• **2025.6.10 개정:** 혼인 2년 미만 의무 상담증명서가 **폐지**되었고 미성년 자녀가 있는 단독 신청자도 상대방 이의가 없으면 **법원 출석이 면제**돼요.
• 접수비 **$1,170** (감면 **$390** · 공동 신청은 **부부 둘 다** 감면카드 보유 필수 · 본인 직접 송달 금지).

2. 4-STEP PROPERTY (SS 79/90SM)

재산분할 4단계 원칙 & 기한

• ① 한국·호주 전체 재산·빚·연금 합산 (투명한 재산공개 의무) → ② 경제 활동 및 살림·육아 기여도(**2025.6 개정: 경제적 통제·학대 및 반려동물 보호 명문화**) → ③ 앞으로의 생활·양육 필요 → ④ 공평한 배분.
• **마감 기한:** 이혼 확정 후 **12개월** / 사실혼 별거 후 **2년**.

3. PARENTING (SS 60CC / 60I)

자녀양육 & 사전 의무조정

• 똑같이 반반 친권을 나누던 옛 추정이 폐지되고 오직 **아이의 안전과 최선의 이익 6가지 기준**만 살펴요.
• 폭력·학대 등 긴급한 예외가 아니면 재판 전에 정부 지원 **가족관계조정센터(FRC 1800 050 321)**를 거쳐 **s 60I Certificate**를 먼저 받아야 해요.

02 내 상황에 맞는 진행 방법 고르기: 혼자 해결하기 vs 박앤코 변호사와 상의할 순간

현재 어떤 상황이신가요?	추천 진행 방법	구체적인 진행 순서 및 법원 수수료 · 준비사항 (2026.7.1 기준)
단순 혼인 정리 / 초기 양육 일정 조율	**셀프 신청 + 무료 조정** (변호사비 절약)	comcourts.gov.au 포털에서 온라인 이혼 신청(**$1,170 / 감면 $390**)을 혼자 진행하실 수 있어요(한 지붕 아래 별거했다면 제3자 진술서 첨부). 아이 면접교섭·양육 일정은 정부 지원 Family Relationship Centre (1800 050 321) 조정을 먼저 이용해 보세요.
순자산 $550,000 미만 소액 재산 나누기	**PPP 간소화 절차** (셀프 / 공익 상담)	퇴직연금을 뺀 순자산이 **$550,000 미만**인 사건(제3.1(a)항 · 소폭 초과 시 제3.1(b)항 법원 재량 지정)은 서류가 간단한 **PPP Financial Summary** 절차(법원 접수비 재산 단독 **$455** ~ 병합 **$895**)와 Legal Aid QLD (1300 65 11 88) · WLSQ (1800 957 957) 무료 법률 상담을 활용해 보세요.
상담 분기점 1. 큰 틀에서 합의가 된 부부	**박앤코 상담 권장** (고정비 패키지)	개인끼리 쓴 합의 각서는 법적 강제력이 없어서 나중에 언제든 뒤집힐 수 있어요. 합의된 재산·연금·양육 조건을 법원 확정 판결 효력과 **부동산 명의이전 취득세(Stamp Duty) 면제** 혜택이 있는 **Consent Orders 고정비 패키지($4,950 + 법원비 $215, 28일 전 연금펀드 통지 포함)**나 BFA / BCSA로 깔끔하게 매듭지어 드려요 → **https://form.jotform.com/262472844554060**
상담 분기점 2. 연락 피하는 배우자 협상 이끌기	**박앤코 상담 권장** (공식 협상 서한)	상대방이 연락을 피하거나 재산 내역을 감추며 시간을 끌 때는 **변호사 명의의 공식 재산 전체 공개 요구(Full & Frank Financial Disclosure) 및 합의 제안 서한**을 보내(불응 시 소송비용 불이익 경고) 협상 자리로 이끌고 한국·호주 재산($300k~$2M+) 및 파트너비자 가정폭력 특례(Div 1.5)까지 함께 풀어드려요 → **https://form.jotform.com/262472844554060**

03 혼자 이혼 신청할 때 흔한 3가지 실수 & 합의명령(Consent Orders) 필수 체크리스트

DIY DIVORCE SERVICE & ONE-ROOF RULES

온라인 이혼 접수 시 꼭 피해야 할 3가지 실수

- **본인이 배우자에게 직접 서류 전달 금지:** 단독 이혼(Sole) 신청 시 본인이 서류를 직접 건네주면 무효예요. 만 18세 이상 제3자나 전문 송달인이 심리 **28일 전(해외 거주 시 42일 전)**까지 전달하고 Divorce Service Kit 진술서를 내야 해요.
- **한 지붕 별거(Under One Roof):** 방·생활비·집안일을 따로 썼다는 점을 확인해 줄 **제3자 성인 증인의 진술서(Affidavit)**가 꼭 필요해요.
- **한국 혼인관계증명서:** 상세본 원본 스캔 + **NAATI 공인 번역본 + 번역사 진술서**를 함께 올리세요.

CONSENT ORDERS ($215) & PRE-FILING

합의명령 주의사항 & 온라인 설문 전 챙길 3가지

- **연금 분할 28일 전 사전 통지:** 퇴직연금 나누기(Super Split)가 들어가면 법원 접수 최소 **28일 전**에 연금펀드 측에 초안을 먼저 보내 확인서를 받아야 해요.
- **글자까지 똑같은 .docx 파일:** 양측이 서명한 PDF 합의안과 한 글자도 다르지 않은 워드(.docx) 파일(+ 자녀 양육 포함 시 Notice of Risk)을 함께 올려야 해요.
- **설문 작성 전 메모할 3가지:** ① 배우자 영문·한글 성함 ② 결혼·별거·이혼확정 날짜 ③ 한국·호주 부동산·예금·연금·대출 대략적인 금액.

변호사를 꼭 찾아야 하는 순간: 합의명령 확정이나 연락 피하는 배우자 협상 개시는 3분 온라인 설문으로 시작하세요

- **빠르고 정확한 사건 검토를 위한 3분 온라인 설문:** 상대방 성함(기존 상담 여부 확인용)과 별거 날짜 및 한국·호주 대략적인 재산 규모와 현재 상황(합의 완료 또는 상대방 연락 회피)을 **박앤코 가족법 상담 설문(https://form.jotform.com/262472844554060)**에 적어 주시면 가장 알맞은 해결 방법을 안내해 드려요.
- **도움 되는 공식 안내 & 칼럼:** 박앤코 가족법 센터 https://parklawyers.com.au/family-law/?lang=ko · 파트너비자 결별 대처법 https://aussielife.org/841 · 배우자비자 오해 10선 https://aussielife.org/795 · 통합 상담 링크 https://parklawyers.com.au/links/?lang=ko.

법무법인 박앤코 (Park & Co Lawyers) · 대표변호사 박창민 (Chang Min Park, Legal Practitioner Director)

가족법 상담 설문: form.jotform.com/262472844554060 · 공식 링크: https://parklawyers.com.au/links/?lang=ko